

L'EUROPE

FICHE GRAND O

I. HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

- ☒ ~~Sociologie de la construction européenne~~ [Anaé](#)
- ☒ ~~(Étapes, Dates d'élargissement, différents traités, ...)~~ [Tamina?](#)

II. LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

- ☐ Les institutions [Klem](#)
- ☒ [Tamina](#) (schémas) X
- ☐ Les Agences européennes [Emma](#)

III. FONCTIONNEMENT DE L'UE

- ☐ Les Stakeholders (Livre Blanc, Lobbying, etc) [Sarah & Joria](#)
- ☒ ~~Concepts de Sciences Po de l'UE~~ [Anaé](#)
- ☐ Droit de l'UE (bases): [MAX](#)

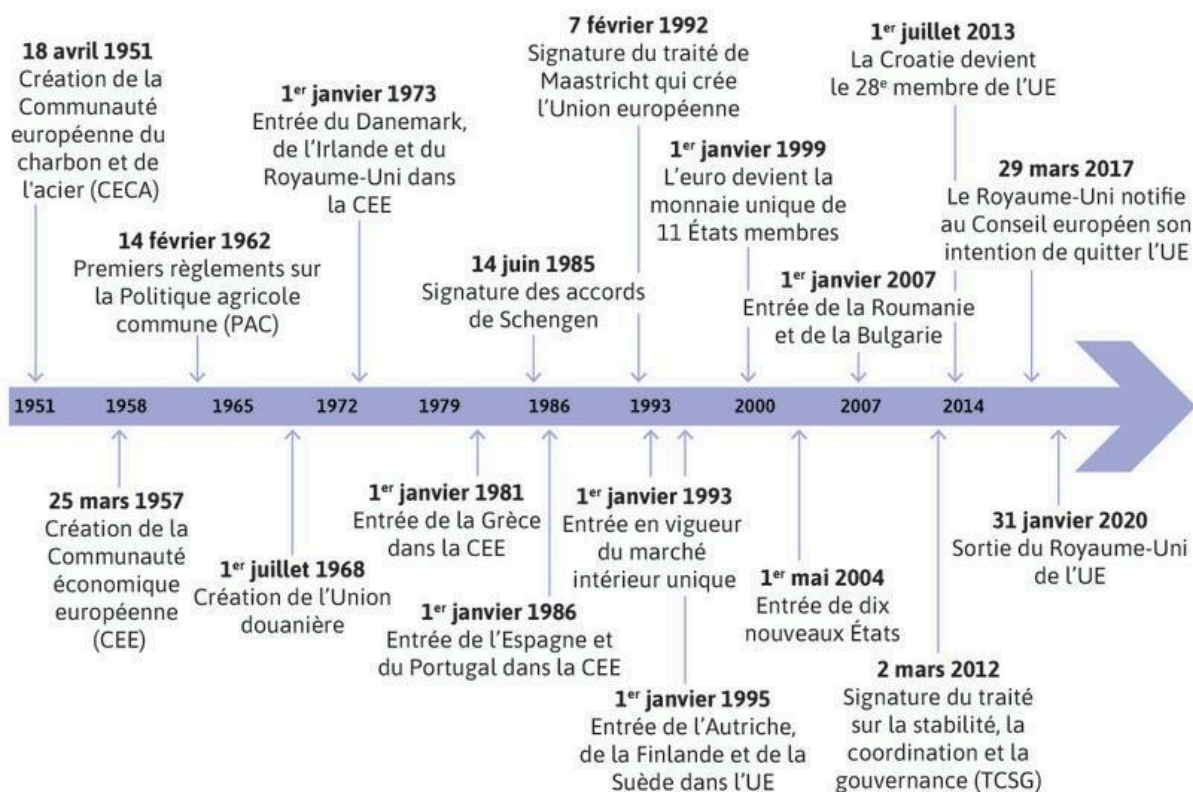
IV. ACTUALITÉ

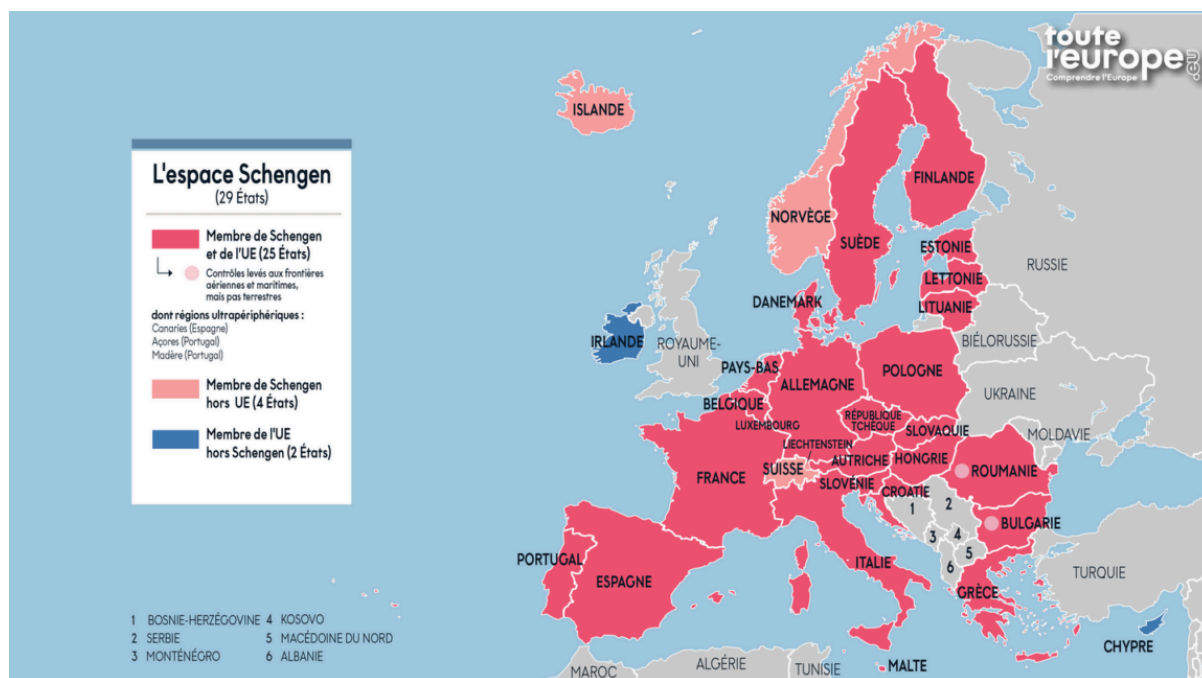
- ☒ ~~UE et migrations (paquet migratoire, Frontex...)~~ [Anouk](#)
- ☒ ~~Élections européennes~~ ([Elyssa](#))
- ☒ Budget de l'Europe
- ☒ Spitzenkandidat
- ☐ UE et environnement, énergie [Lina](#)
- ☐ UE et numérique
- ☐ UE et agriculture
- ☒ ~~UE et droit des femmes~~ [Mona](#)
- ☒ Quelques citations utiles [Tamina](#)

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

<https://ecoenschemas.com/schema/histoire-de-construction-europeenne/> (fiche visuelle giga bien faite)

<https://www.touteurope.eu/histoire/histoire-les-20-grandes-dates-de-la-construction-europeenne/> (frise avec les grandes dates majeures pour ceux qui veulent apprendre très vite)





(carte mise à jour 2024)

Les grandes dates de la construction européenne	
9 mai 1950	Déclaration Schuman (appel à la mise en commun des productions de charbon et d'acier)
18 avril 1951	Signature du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) par 6 États (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) (entré en vigueur le 23 juillet 1952)
25 mars 1957	Signature des Traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEa) (entrés en vigueur le 1 ^{er} janvier 1958)
1 ^{er} juillet 1968	Réalisation de l'Union douanière entre les Six
1 ^{er} janvier 1973	Adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande
1 ^{er} janvier 1981	Adhésion de la Grèce
1 ^{er} janvier 1986	Adhésion de l'Espagne et du Portugal
17 février 1986	Signature de l'Acte unique européen (entré en vigueur le 1 ^{er} janvier 1987)
7 février 1992	Signature du Traité de Maastricht (entré en vigueur le 1 ^{er} novembre 1993)
1 ^{er} janvier 1993	Entrée en vigueur du marché unique
1 ^{er} janvier 1995	Adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
2 octobre 1997	Signature du Traité d'Amsterdam (entré en vigueur le 1 ^{er} mai 1999)
11 décembre 2000	Signature du Traité de Nice (entré en vigueur le 1 ^{er} février 2003)
1 ^{er} janvier 2002	Mise en circulation des pièces et billets en euros
1 ^{er} mai 2004	Adhésion de la Pologne, de la Hongrie, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de Chypre et de Malte
29 octobre 2004	Signature du Traité établissant une Constitution pour l'Europe (jamais entré en vigueur)
1 ^{er} janvier 2007	Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
13 décembre 2007	Signature du Traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1 ^{er} décembre 2009)
1 ^{er} juillet 2013	Adhésion de la Croatie
29 mars 2017	Déclenchement officiel de la procédure de retrait du Royaume-Uni (<i>Brexit</i>)

Introduction

A. Contexte historique de l'après-guerre en Europe

L'idée d'une Europe unie est ancienne. Des projets furent formulés en ce sens dès le xive siècle, notamment par le juriste français Pierre Dubois. Ils se multiplièrent ensuite sous la plume de grands penseurs comme l'abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau ou Emmanuel Kant. Mais si, en 1849 encore, Victor Hugo plaidait pour les «États-Unis d'Europe», il faudra en réalité attendre la seconde moitié du xxe siècle pour que les pays du continent s'attellent à la réalisation de leur intégration.

B. Les motivations à l'origine de la construction européenne

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les pays d'Europe étaient détruits. Percevant une aide financière des États-Unis sous la forme du **plan Marshall**, ils prirent conscience de **la nécessité de s'unir pour assurer la paix sur leurs territoires**. C'est ainsi que fut lancé **un projet concret de coopération** qui, concernant initialement un **domaine économique** limité, fut progressivement étendu.

II. Les débuts de l'intégration européenne

A. La Déclaration Schuman (1950)

Le **9 mai 1950**, Robert Schuman proposa, dans un discours fondateur, de placer l'ensemble de la production de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne sous une autorité supranationale commune. Son idée était de rendre «non seulement impensable, mais matériellement impossible» toute guerre entre les deux pays.

B. La création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951 et son échec

Le **18 avril 1951**, six pays dits «fondateurs» (**la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas**) signèrent le Traité de Paris. **Entré en vigueur le 23 juillet 1952** pour une **durée de 50 ans**, celui-ci instituait la première organisation communautaire : **la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)**.

L'objectif était de mettre en place un marché commun du charbon et de l'acier afin de contribuer «**à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres**» (art. 2).

C. Création des institutions de base : Commission, Conseil, Parlement, CJUE

À cette fin, fut consacrée la **libre circulation des produits concernés, avec bannissement des droits de douane et des taxes, des mesures discriminatoires, ainsi que des subventions et aides étatiques**. D'inspiration **fédéraliste**, le Traité dota la nouvelle organisation **de la personnalité juridique et de quatre institutions, devancières de celles que nous connaissons aujourd'hui**.

- Une Haute Autorité, laquelle détenait l'essentiel du pouvoir de décision.
- Une Assemblée commune, qui représentait les peuples des États membres et possédait un pouvoir de contrôle.
- Un Conseil spécial de ministres, organe intergouvernemental représentant les États membres et ayant pour mission d'harmoniser l'action de la Haute autorité et la politique économique des Six.
- Une Cour de justice, instance chargée d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du Traité et des règlements d'exécution.

MAIS dans l'esprit de ses concepteurs, cette coopération sectorielle **ne devait être que la première étape vers la mise en place d'une union beaucoup plus large**. Robert Schuman et d'autres espéraient en effet la construction, à terme, d'une «**Fédération européenne**».

D. L'échec de la Communauté européenne de défense (CED)

Dès la fin des années quarante, plusieurs événements, **dont le Blocus de Berlin (1948-1949) et le Coup de Prague (1948), auxquels succéda le déclenchement de la guerre de Corée (1950)**, révélèrent la vulnérabilité de l'Europe occidentale à une éventuelle offensive soviétique. Aussi les États-Unis incitèrent-ils leurs alliés à envisager ce que les accords de paix excluaient expressément: un réarmement de l'Allemagne. Opposée à cette idée, la France présenta, par son commissaire général au Plan, **Jean Monnet**, une solution alternative et proposa d'appliquer au domaine de la défense la formule retenue pour le charbon et l'acier. Fut alors préparé un projet de **Traité instituant la Communauté européenne de défense (CED)**. Il s'agissait, en somme, **de créer une Europe politique** qui aurait commencé par la fusion des forces armées des États participants. **Bien que signé par les six membres fondateurs de la CECA, ce texte n'entra jamais en vigueur.** Après avoir suscité de vifs débats en France, **il fut rejeté par l'Assemblée nationale le 30 août 1954**, ce qui entraîna l'abandon du projet.

Pour faire face au projet européen → AELE en 1959

C. Le Traité de Rome et la fondation de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEa) (1957)

Après l'échec de la Communauté européenne de défense (CED), la construction européenne se réoriente vers des domaines économiques moins controversés. **En juin 1955**, les ministres des Affaires étrangères des membres de la CECA expriment leur volonté de renforcer leur coopération, se limitant aux questions économiques. Deux ans plus tard, **le 25 mars 1957, les Six signent les Traités de Rome :**

- Le premier établit la **Communauté économique européenne (CEE)**, visant à créer un marché commun avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux **d'ici 1969**. Il prévoit également une union douanière et des politiques communes dans des secteurs clés tels que l'agriculture et les transports, avec des institutions propres comme le Conseil des ministres et la Commission.
- Le second établit la **Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)** pour promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, avec un schéma institutionnel similaire à celui de la CEE.

En seulement huit ans depuis la Déclaration Schuman, trois Communautés sont créées, partageant certaines institutions mais avec des doublons. Pour avancer vers l'unité européenne, les Six **fusionnent les exécutifs en 1965**, créant un Conseil et une Commission uniques, et instituent **un budget commun**. **En juillet 1968, l'union douanière est achevée**, dépassant les attentes fixées par le Traité CEE.

III. Les élargissements successifs

A. 1957-1973 : Les premiers élargissements (entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark)

Dans les années qui suivirent, le projet européen prit une autre dimension: celle de l'élargissement. **Trois États adhèrent aux Communautés le 1er janvier 1973 (Danemark, Royaume-Uni et Irlande).** La Norvège, qui avait un temps envisagé de faire de même, renonça à la suite du résultat négatif d'un référendum organisé sur la question fin 1972. L'Europe des Six devint l'Europe des Neuf.

B. 1981-1986 : L'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal

Deux autres élargissements s'ensuivirent: **la Grèce adhéra aux Communautés le 1er janvier 1981; l'Espagne et le Portugal, le 1er janvier 1986.**

Les États membres approfondissent leur coopération en développant des **politiques communes** et en **augmentant le nombre de règles de droit communautaire**. Cependant, **plusieurs crises**, à la fois externes (telles que **la crise du dollar en 1971** et celle **du pétrole en 1973**) et internes (notamment la volonté des **travailleurs britanniques en 1974** de renégocier l'adhésion du Royaume-Uni, ainsi que **la crise au sein du Conseil et du Parlement européen après les premières élections de ce dernier au suffrage universel direct en 1979**), obligent les membres à réfléchir sur leur avenir commun.

C. 1995 : L'élargissement aux pays nordiques et à l'Autriche

En 1995, l'Union européenne s'élargit à plusieurs pays nordiques et à l'Autriche, marquant une nouvelle étape. Ce processus d'élargissement fait suite à la **fin de la guerre froide et à la dissolution du bloc de l'Est**, ouvrant la voie à une Europe plus unifiée et démocratique. Les pays nordiques, comprenant **l'Autriche, la Suède, la Finlande et le Danemark**, rejoignent l'Union européenne le **1er janvier 1995**, renforçant ainsi son influence et son poids économique sur la scène mondiale. **L'adhésion de ces pays est également perçue comme une reconnaissance de leurs avancées en termes de démocratie, de droits de l'homme et d'économie de marché.** Cet élargissement de 1995 témoigne de la volonté de l'Union européenne d'étendre ses frontières et de promouvoir la stabilité, la prospérité et la démocratie dans toute l'Europe.

D. 2004 : L'entrée des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que de Malte et Chypre

En 2004, l'Union européenne réalise son plus grand élargissement en accueillant **dix nouveaux membres, principalement issus d'Europe centrale et orientale**. Cette étape historique marque un tournant majeur dans l'histoire de l'intégration européenne, **symbolisant la réunification du continent après la chute du rideau de fer.**

Les pays d'Europe centrale et orientale, tels que **la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, ainsi que les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)**, rejoignent l'Union européenne, mettant ainsi fin à des décennies de division et de séparation.

Malte et Chypre deviennent également membres de l'Union européenne en 2004.

E. 2007 : L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

En 2007, l'Union européenne accueille deux nouveaux membres, **la Bulgarie et la Roumanie**, élargissant ainsi davantage son territoire et sa diversité culturelle. Pour ces deux pays, l'adhésion à l'Union européenne représente une opportunité majeure de modernisation, de développement économique et d'amélioration des conditions de vie pour leurs citoyens.

F. 2013 : L'entrée de la Croatie

En 2013, l'Union européenne s'élargit une nouvelle fois en accueillant **la Croatie** en tant que nouveau membre, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration européenne des Balkans occidentaux.

G. Perspectives d'élargissement : les pays des Balkans occidentaux et la Turquie

Les perspectives d'élargissement de l'Union européenne **vers les pays des Balkans occidentaux, tels que la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord et le Kosovo, ainsi que vers la Turquie**, restent un sujet de débat et de discussion au sein de l'Union européenne. Bien que ces pays aient exprimé leur volonté de rejoindre l'Union européenne et aient entrepris des **réformes** pour se conformer aux critères d'adhésion, le processus d'élargissement rencontre plusieurs défis et **obstacles**, notamment en ce qui concerne **la consolidation de l'État de droit, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que la résolution des différends territoriaux et ethniques**.

IV. Les principaux traités européens

A. Le Traité de Rome (1957) et ses révisions ultérieures

Le Traité de Rome, signé en 1957, est un jalon majeur de la construction européenne, établissant **la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) CEEA**. Ce traité vise à promouvoir la coopération économique et politique entre les pays membres, notamment **en créant un marché commun et en favorisant l'intégration européenne**.

Les révisions ultérieures du Traité de Rome comprennent notamment **le Traité de Maastricht (1992), le Traité d'Amsterdam (1997), le Traité de Nice (2001) et le Traité de Lisbonne (2007)**. Ces révisions ont progressivement renforcé les compétences de l'Union

européenne, amélioré son fonctionnement institutionnel et consolidé sa présence sur la scène internationale.

B. L'Acte unique européen (1986)

En juin 1985, les États membres de la Communauté économique européenne (CEE) se réunissent à Milan et **décident de convoquer une Conférence intergouvernementale (CIG)** chargée de réformer le fonctionnement de la CEE afin de réaliser les objectifs fixés, notamment l'achèvement du marché intérieur.

L'Acte unique européen est signé les 17 et 28 février 1986 et entre en vigueur le 1er juillet 1987. Ce traité, premier texte de révision d'ampleur des Traités fondateurs, vise à créer un marché unique d'ici au 31 décembre 1992, éliminant les frontières intérieures et assurant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

Pour atteindre cet objectif, **l'Acte unique européen étend les compétences de la CEE** pour renforcer le rapprochement des législations nationales par le biais de politiques communes. Il consolide les politiques existantes et en crée de nouvelles, notamment dans les domaines de la cohésion économique et sociale et de l'environnement.

Sur le plan institutionnel, **le traité officialise le Conseil européen et renforce le rôle du Parlement européen.** Il élargit le champ d'application du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et établit une procédure de "coopération" entre le Conseil et le Parlement.

Bien que l'Acte unique européen relance le processus de construction européenne à une époque marquée par l'euroscepticisme dans plusieurs pays, **il s'avère rapidement insuffisant pour répondre aux défis de l'époque.**

C. Le Traité de Maastricht (1992) et l'Union européenne

Le Traité de Maastricht, signé en février 1992 et entré en vigueur en novembre 1993, est un tournant majeur dans la construction européenne. Suite à la chute des régimes communistes de l'Est, deux options étaient envisagées : **l'intégration des nouveaux États ou l'approfondissement de l'Union européenne.** Le traité vise à **créer une Union économique et monétaire (UEM) ainsi qu'à jeter les bases d'une Union politique.** Il établit une structure à trois piliers :

- **la Communauté européenne (CE),**
- **la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC),**
- **et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI).**

L'objectif est de **combler le déficit démocratique en renforçant les pouvoirs du Parlement européen**, en instituant une citoyenneté européenne et en **introduisant le principe de subsidiarité.** Bien que le Danemark ait rejeté le traité lors d'un premier référendum, il a finalement été adopté après l'obtention d'un statut particulier pour ce pays.

Parallèlement, la construction européenne se poursuivit et **le marché intérieur** fut achevé le **1er janvier 1993**.

D. Le Traité d'Amsterdam (1997) et le renforcement des institutions

Le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, vise à rapprocher l'Europe des citoyens, à accroître l'efficacité et la légitimité de ses institutions, et à renforcer sa capacité d'action extérieure. **Il conserve les trois piliers de son prédécesseur, le Traité de Maastricht, tout en les renforçant.** Dans le premier pilier, l'accent est mis sur l'emploi et les droits des citoyens. Dans le deuxième pilier, des dispositions visent à **améliorer le fonctionnement de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment par la création du poste de Haut représentant.** Dans le troisième pilier, la libre circulation des personnes est communautarisée, ne laissant au domaine intergouvernemental que la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le Traité renforce le rôle du Parlement, simplifie la procédure de codécision et **étend le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil.** Il entérine également l'existence **d'une "Europe à deux vitesses"** en créant la procédure de coopération renforcée. En outre, l'intégration est approfondie dans plusieurs domaines, notamment celui **de l'Union économique et monétaire, avec l'adoption de l'euro par 11 États membres au 1er janvier 1999 (vigueur 2002).**

E. Le Traité de Nice (2001) et les réformes institutionnelles

BUT ⇒ préparer à l'élargissement de 13 pays.

Des discussions dès 2000. Mais les sujets étaient très sensibles. Ils mettaient en cause **le partage des pouvoirs entre les institutions et le poids de chaque État** au sein de celles-ci (il s'agissait en particulier de **débattre de la composition de la Commission, de la pondération des voix au Conseil et de l'extension du champ de la majorité qualifiée**).

Un nouveau texte portant modification des Traités constitutifs **fut signé le 26 février 2001**. Sa ratification fut toutefois délicate (l'Irlande ne l'approuva qu'à l'issue d'un second référendum (octobre 2002)), et le Traité n'entra **en vigueur que le 1er février 2003**. Pour résumer, le Traité de Nice augmente les matières dans lesquelles les décisions sont prises à la majorité qualifiée au sein du Conseil (pour laquelle la répartition des voix est modifiée). **Les compétences du Parlement sont accrues grâce à un recours plus important à la procédure de codécision.** Le Traité étend le champ de la coopération renforcée à la PESC (deuxième pilier) et en assouplit légèrement les conditions de mise en œuvre. Il emporte également révision de la composition de la Commission et du Parlement et améliore enfin le système juridictionnel de l'Union. Le Traité de Nice eut ainsi principalement pour objet **d'adapter les institutions de l'UE aux contraintes de l'élargissement.** Les avancées qu'il proposa furent néanmoins critiquées par le plus grand nombre et considérées comme largement insuffisantes pour permettre à l'Europe de fonctionner efficacement. Les États membres prirent dès lors le soin de lui annexer une «Déclaration relative à l'avenir de

l'Union» qui souligne les carences du nouveau texte et préconise de nouvelles discussions sur un certain nombre de points.

E. Le Traité de Lisbonne (2007) et la consolidation de l'Union européenne

Le Traité de Lisbonne, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009, représente un jalon majeur dans la consolidation de l'Union européenne. Ce traité a été conçu pour remplacer le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, rejeté par référendum dans plusieurs pays membres. Le Traité de Lisbonne vise à moderniser et à simplifier les institutions de l'Union européenne, tout en renforçant son efficacité et sa légitimité démocratique. Parmi ses principales innovations figurent la création du poste de Président du Conseil européen, la réduction du nombre de commissaires européens, et l'extension du champ d'application du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne dans plusieurs domaines. De plus, le Traité de Lisbonne renforce le rôle du Parlement européen en lui accordant un pouvoir de codécision accru dans de nombreux domaines législatifs, ce qui renforce la démocratie au niveau européen. Enfin, le Traité de Lisbonne vise à renforcer le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale, en créant le Service européen pour l'action extérieure et en dotant l'Union européenne de la personnalité juridique.

F. Les traités en cours de négociation ou en attente de ratification

En ce qui concerne les traités en cours de négociation ou en attente de ratification, plusieurs initiatives sont actuellement à l'étude au sein de l'Union européenne. Parmi les plus significatives figurent **les négociations en cours pour le Traité d'adhésion de l'Union européenne avec la Serbie et le Monténégro, ainsi que les discussions en vue de l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne.**

De plus, l'Union européenne **mène des négociations commerciales avec plusieurs pays et régions du monde, visant à conclure des accords de libre-échange ou des partenariats économiques. Parmi ces négociations, on peut citer les discussions en cours avec les États-Unis pour un accord de libre-échange transatlantique (TAFTA) et les pourparlers avec le Mercosur en Amérique du Sud.**

V. Les crises et les défis de l'intégration européenne

A. La crise de l'Eurozone et les défis économiques

La crise de l'Eurozone, qui a **éclaté en 2009 suite à la crise financière mondiale**, a profondément secoué l'Union européenne. Les pays de la zone euro, confrontés à des **problèmes de dette souveraine et de faible croissance économique**, ont dû faire face à d'importantes **pressions économiques et sociales**. Des **mesures d'austérité** ont été mises en place dans plusieurs pays pour **réduire les déficits budgétaires**, ce qui a entraîné des tensions sociales et politiques. Malgré les efforts pour renforcer la coordination économique au sein de la zone euro, **la crise a révélé les limites de l'intégration économique**

européenne et a mis en lumière la nécessité de réformes structurelles pour assurer la stabilité et la prospérité à long terme.

B. La crise migratoire et les questions de sécurité

(Avec le BWS on a de la matière lol)

La crise migratoire atteint son apogée en **2015** avec l'afflux massif de réfugiés en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. Les pays membres ont été confrontés à des difficultés pour gérer l'afflux de migrants, **tant sur le plan humanitaire que sur le plan sécuritaire**. Les divisions entre les États membres sur la question de la répartition des réfugiés ont mis en évidence les limites de la solidarité européenne et ont alimenté les tensions au sein de l'Union. Parallèlement, la crise migratoire a également soulevé des questions de sécurité, notamment en ce qui concerne le contrôle des frontières, le rôle de la société civile, les enjeux humanitaires et une crise des valeurs, ainsi que la lutte contre le terrorisme.

C. Le Brexit et ses implications

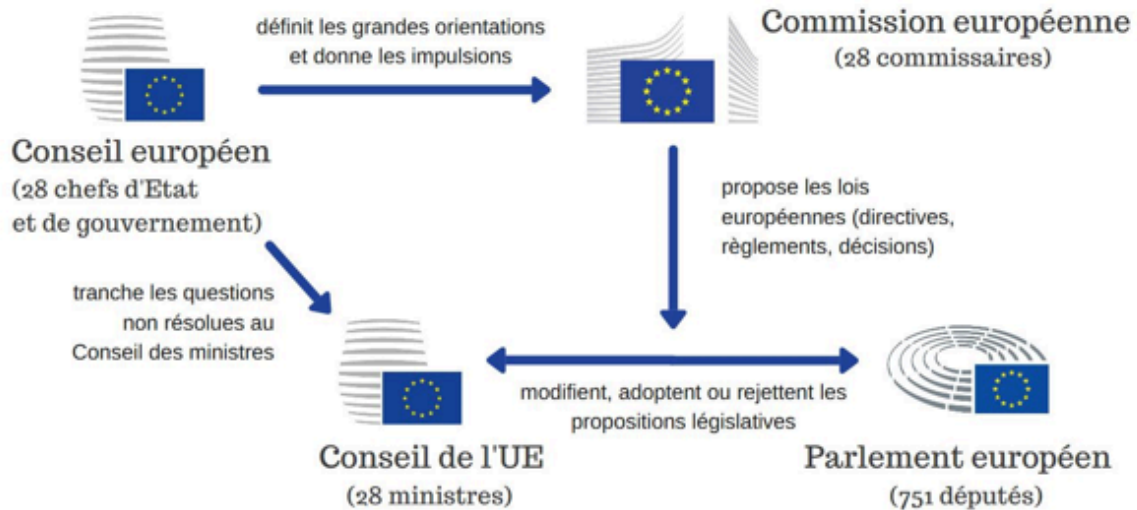
Le Brexit, référendum organisé au Royaume-Uni le **23 juin 2016**, a conduit à une **décision historique de quitter l'Union européenne**. Après des années de négociations complexes, le Brexit est devenu **effectif le 31 janvier 2020**, marquant la première sortie d'un État membre de l'Union européenne. Cette décision a des implications majeures pour l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la gouvernance, l'économie, la sécurité et les relations extérieures. Le processus de sortie du Royaume-Uni a également révélé les divisions politiques et sociales au sein du pays ainsi que les défis posés par la mise en œuvre d'un Brexit ordonné.

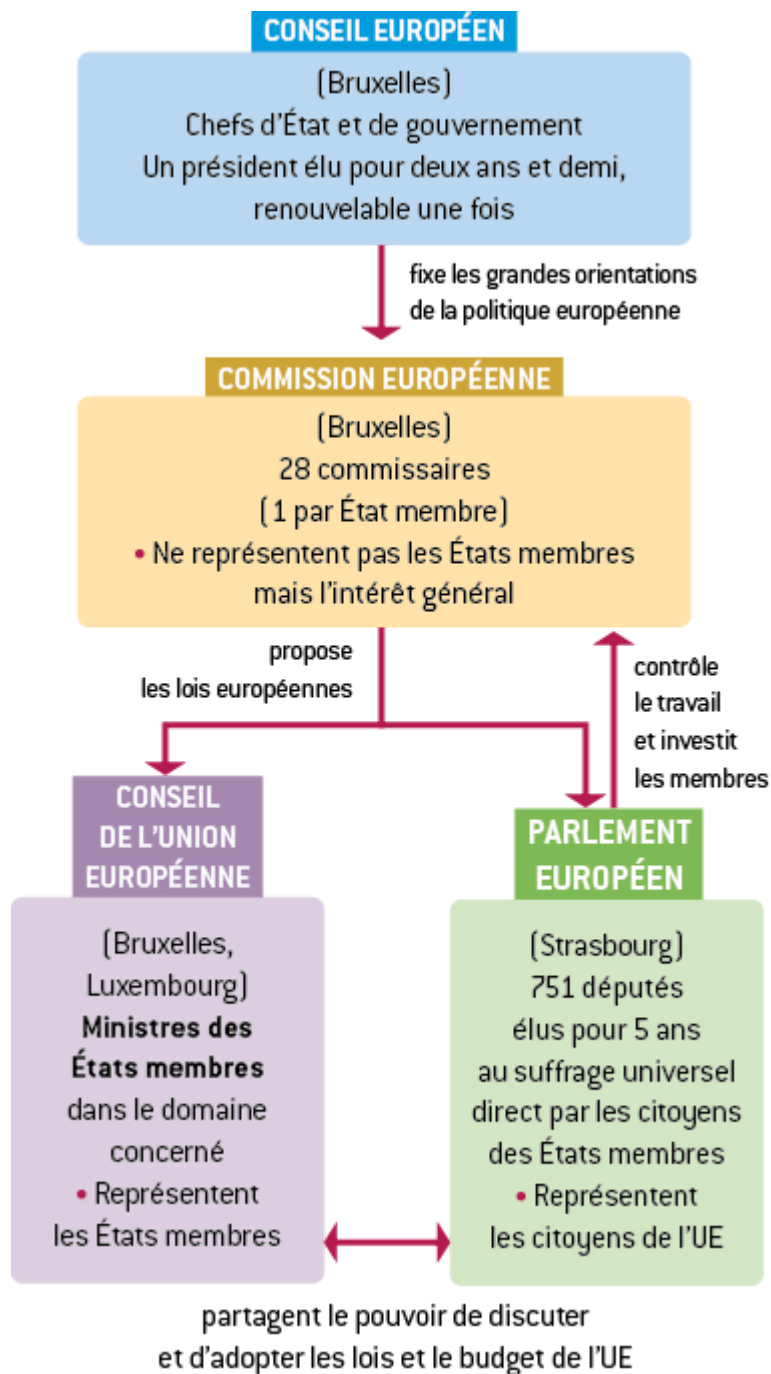
D. Les tensions avec la Russie et les relations extérieures de l'UE

Les tensions avec la Russie ont constitué un défi majeur pour l'Union européenne, en particulier **depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit en cours en Ukraine**. L'Union européenne a adopté une série de mesures, notamment **des sanctions économiques**, pour répondre à l'agression russe et soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Parallèlement, l'Union européenne a cherché à renforcer ses relations extérieures dans d'autres régions du monde, en particulier en intensifiant ses efforts de coopération avec ses partenaires stratégiques et en promouvant ses valeurs et intérêts sur la scène internationale. Ces conflits ont relancé des débats autour d'une défense commune européenne.

LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Le processus décisionnel européen





LES AGENCES EUROPÉENNES

LE BUDGET EUROPÉEN

Crédit de paiement et crédit d'engagement.

En 2023 le budget de l'UE était de 168,6 milliards d'euros.

Le budget est **décidé au PE**, cadre **pluriannuel fixé sur 7 ans**, permet de **définir les grandes orientations** et de fixer le montant maximum des dépenses.

Les principales recettes de l'UE sont :

- La « **ressources RNB** » : 64% = le PIB + les revenus primaires financés par le reste du monde = l'ensemble des revenus des agents, pas seulement issu de production française.
- Les « **ressources propres traditionnelles** » = droits de douanes (13%)
- La « **ressource TVA** » (12%)
- La « **ressource plastique** » (4%)

Le budget est faible, jusqu'en 1962 où on voit la **naissance de la PAC**.

Au début contributions financières des Etats membres, jusqu'en 1983.

Aujourd'hui le RNB est la contribution principale.

2022, les principales dépenses sont :

- PAC : 33%
 - Politique de cohésion (fonds de dev régional, recherche innovation, q° sociales, emplois lutte contre les inégalités à pour financer des projets) : 30%
 - Les actions extérieures : 8%
 - Recherche et innovation : 8%
 - Erasmus+ : 2%
- 7% = dépenses de fonctionnement

LE SPITZENKANDIDAT

Les eurodéputés sont favorables au système du Spitzenkandidat (candidat tête de liste) lors des élections → chaque parti politique européen désigne un chef de file. Le *Spitzenkandidat* du parti politique qui emporte le plus de sièges est ensuite le candidat proposé par le Conseil européen au vote du PE pour la présidence de la Commission. Ce système fait des partis politiques européens les principaux vecteurs de la campagne pour la présidence de la Commission. Ce ne sont plus les États, au sein du Conseil européen, qui ont seuls l'initiative de proposer un candidat au PE.

Avantage :

- renforcement de l'intégration européenne : Ce système vise à renforcer la légitimité démocratique de la Commission et à créer un rapport plus étroit entre les votes des électeurs et les coalitions au sein des institutions de l'UE.
- + renforcer l'attrait des élections, lutter contre l'abstention
- Accroît la dimension partisane des institutions
- Légitimité supplémentaire aux élections.

Défauts :

- Donne trop de pouvoir aux partis, retire le pouvoir au Parlement et au Conseil européen.
- Pb = sélection du candidat
- Mystique : forme floue des partis

Actu : En 2014, l'UE a organisé une campagne électorale qui mettait en valeur le renforcement des pouvoirs du Parlement européen depuis 2009, notamment son nouveau rôle dans la nomination du président de la Commission européenne.

Le Parlement européen et la Commission européenne ont proposé de mettre en place le système du *Spitzenkandidat*. Le Parlement a fait pression sur les chefs d'État et de gouvernement ;

Juncker, tête de liste du PPE a été élu président de la Commission européenne.

Les chefs d'État et de gouvernement, lors d'un sommet informel en février 2018, ont déclaré, qu'ils ne pouvaient pas garantir à l'avance que le Conseil européen propose l'une des têtes de liste au poste de président de la Commission européenne. "Ce processus ne présente aucun caractère automatique ». De fait, après les élections de mai 2019, le Conseil européen en désignant comme candidate Ursula von der Leyen, a choisi de ne pas suivre la règle du *Spitzenkandidat*

FRONTEX :

origine : remonte à l'Article 67 du TFUE → nécessité de gérer les frontières extérieures de l'UE de manière coordonnée, en particulier après l'abolition des frontières intérieures au sein de l'espace Schengen.

Création : 2004

Mandat initial : recueillir des informations et les transmettre aux États membres, mais il s'est étendu → inclut la coordination des opérations sur le terrain et des opérations retour et le soutien logistique aux États membres confrontés à une forte pression migratoire.

+ Au fil des années : s'est dotée d'une fonction de direction, notamment visible dans sa "stratégie opérationnelle et technique pour la gestion des frontières". Cette stratégie encadre la coordination des activités entre Frontex et les États membres de l'UE avec Frontex jouant un rôle central dans l'approbation des stratégies nationales. Le directeur général peut demander des modifications aux stratégies nationales s'il les juge incompatibles avec les priorités de Frontex = Ce processus illustre un renversement de la hiérarchie légale de l'UE, où Frontex exerce une influence significative sur les décisions prises par les États membres.

→ influence croissante visible avec l'évolution du budget : il est passé de 6 à 845 millions d'euros en 2005 et 2023 (multiplié par 140 en 14 ans, malgré les affaires dans lesquelles elle est impliquée.)

quelques affaires dans lesquelles Frontex est impliquée :

- WS contre Frontex (septembre 2023)
- l'affaire Naas et Sea-Watch c. Frontex

+ ex directeur général fabrice leggeri : troisième place de liste européenne du FN pour les européennes de 2024

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2024

Comment ça fonctionne ?

Dates et modalités de vote :

- Du **6 au 9 juin 2024**, les élections européennes se dérouleront dans les 27 États membres de l'Union européenne.
- Il y a **360 millions d'électeurs**. Le **suffrage est universel direct à un tour**. Ce sont les **10^e élections européennes**.
- En France, les conditions pour voter sont **d'être inscrit sur les listes électorales et d'avoir plus de 18 ans**. En Belgique, en Bulgarie, au Luxembourg et en Grèce, le vote est obligatoire avec des amendes en cas de non-participation.

Élection des eurodéputés :

- Les citoyens élisent les eurodéputés pour un **mandat de 5 ans**. Pour les élections de 2024/2029, il y aura **720 élus**.
- Chaque pays a un **nombre de députés européens en fonction de la taille de sa population**. Par exemple, la France en compte **81**, tandis que Malte, le Luxembourg et Chypre en ont 6. En France, chaque parti propose donc une **liste électorale de 81 candidats**, et les électeurs fr ont le choix entre l'une de ces listes. Ce processus est similaire dans la plupart des États membres, à quelques exceptions près : par exemple, Malte et l'Irlande utilisent un système de "vote unique transférable" qui permet aux électeurs de choisir directement des candidats en les classant sur le bulletin de vote.
- En France, **seules les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages le 9 juin peuvent envoyer des eurodéputés à Strasbourg**. En 2019, six listes avaient réussi à franchir ce seuil des 5%.
- **Le scrutin est proportionnel**, ce qui signifie que plus une liste obtient de voix, plus elle aura de sièges de députés européens.

Organisation du vote en France :

- En France, il n'y a **qu'une seule circonscription nationale**, ce qui signifie que les candidats et les listes sont les mêmes quel que soit l'endroit d'où proviennent les électeurs et où ils votent. Cependant, cela diffère dans d'autres pays comme l'Italie, la Pologne et la Belgique, où il existe des circonscriptions régionales avec des listes différentes en fonction des régions.

Les candidats têtes de liste en France :

Chaque parti a une liste, et chaque liste à une « tête de liste » (candidat inscrit en première position sur la liste). Voici les listes les plus fameuses :

Nom de la liste	Tête de liste
Rassemblement National	Jordan Bardella
« Besoin d'Europe » (Renaissance => parti de Macron et d'autres)	Valérie Hayer
« Réveiller l'Europe » (Parti Socialiste et Place Publique : PS-PP)	Raphaël Glucksmann
La France Insoumise	Manon Aubry
Les Républicains	François-Xavier Bellamy
Les Écologistes (ex Europe Écologie Les Verts)	Marie Toussaint
Reconquête	Marion Maréchal
Parti Communiste Français	Léon Deffontaines
L'Alliance rurale (Résistons => parti de Jean Lassalle)	Jean Lassalle

Les chefs de file au niveau européens

En France, les partis ont désigné leur tête de liste pour les élections européennes. Mais pour mener campagne, les partis politiques européens auxquels ils sont affiliés ont aussi leurs chefs de file, appelés "*Spitzenkandidat*"

Différence parti politique/groupe politique

- **Parti politique national** : pour être élu eurodéputé, on doit appartenir à une liste. Ces listes peuvent comprendre une coalition de partis politiques nationaux (ex la liste « Réveiller l'Europe » est composée du parti de Macron « Renaissance » et d'autres partis nationaux comme MODEM, Horizons ...) ou bien représenter qu'un seul parti (ex : la liste « Rassemblement National » comporte que des candidats issus du parti « Rassemblement National »). Donc dans le cadre de l'UE, un parti politique national sert surtout à former des listes. Ensuite, les candidats qui ont chacun leur parti

politique national s'affilier à un parti politique européen et à un groupe politique européen.

- **Parti politique européen** : regroupe des partis politiques nationaux (ex : le PS de France et le PS d'Allemagne vont se regrouper au sein du PS européen). Travaillent pour promouvoir des idées politiques au niveau européen ⇒ c'est dans ces partis qu'on va avoir les « spitzenkandidat » (cf rubrique « spitzenkandidat »). Parfois, les partis politiques européens peuvent avoir le même nom que les groupes politiques européens (PPE par exemple est à la fois un parti politique européen et un groupe politique européen).
- **Groupe politique européen** : une fois élus au Parlement européen, les députés forment des « groupes politiques » (en d'autres termes, ils laissent un peu tomber leur parti politique national et leur parti politique européen pour s'allier à des députés venus d'autres EM au sein d'un « groupe politique » selon leur couleur politique). Chaque groupe politique peut déposer des amendements. Le Parlement européen est actuellement composé de sept groupes, de l'extrême gauche (GUE / NGL) à l'extrême droite (ID) en passant par les sociaux-démocrates (S&D), les écologistes (Verts / ALE), les libéraux (Renew), les conservateurs (PPE) et les eurosceptiques (CRE). Chaque groupe doit comporter un minimum de 23 députés issus d'au moins un quart des États membres. Ceux qui n'appartiennent à aucun groupe sont "non-inscrits". La grosse différence avec les partis politiques européens, c'est qu'un groupe politique européen se forme au sein du PE et sert surtout au fonctionnement du P-E (voter, déposer des amendements....).

Les Spitzenkandidaten des élections 2024

Rappel du système du Spitzenkandidat : le chef de file du parti européen arrivé en tête devient président de la Commission. Pour les élections 2024, les principaux chefs de file des partis européens sont :

Chef(s) de file	Parti politique national	Parti politique européen	Groupe politique européen
Ursula von der Leyen (Allemagne)	Union Chrétienne-Démocrate (CDU)	Parti Populaire Européen (PPE)	PPE => droite
Nicolas Schmit (Luxembourg)	Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (POSL)	Parti Socialiste Européen	S&D => socialistes
Sandro Gozi (Italie)	Italia Viva	Parti Démocrate Européen (PDE)	Renew => centre droit

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Allemagne)	Parti Libéral Démocrate (FDP) => Allemagne	Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE)	
Valérie Hayer (France)	Renaissance	Les libéraux européens, ni affiliés au PDE ni à l'ALDE	
DUO : Terry Reintke (Allemagne) et Bas Eickhout (Pays-Bas)		Parti Vert Européen (PVE)	Verts/ALE
Walter Baier (Autriche)	Parti communiste d'Autriche (KPÖ)	Parti de la gauche européenne (PGE)	GUE/NGL => gauche

LFI fait bande à part cette année => même s'il appartient au groupe GUE/NGL, LFI ne fait pas partie du PGE (en France, seul le PCF s'est affilié à ce parti politique européen). Elle a rejoint un parti politique européen « Maintenant le peuple » qui réunit par ex le parti politique national Podemos (Espagne), Die Linke (Allemagne) et Bloco de Esquerda (Portugal) => ne prévoit pas de présenter un chef de file.

AUSSI : pas de Spitzenkandidat pour les partis politiques européens :

- Identité et démocratie (ID) (qui porte le même nom que le groupe politique, d'ailleurs le RN est affilié à ce parti européen)
- CRE (Conservateurs et réformistes européens cad droite eurosceptique et conservatrice)

Les enjeux

Sondages :

Intentions de vote basées sur le site *Toute l'Europe* :

1. RN => + de 30%
2. Besoin d'Europe (Renaissance) => 16 %
3. Réveiller l'Europe (PS-PP) => 15%
4. LFI => 8%
5. LR => 7%
6. Les Écologistes => 6%
7. Reconquête => entre 5 et 6%

Intentions de vote :

- Enquête Eurobaromètre en avril => **71 % des citoyens des 27 EM** déclarent qu'ils participeront **probablement** aux élections européennes = **hausse de dix points** par rapport à l'étude similaire menée il y a cinq ans.
- En France : 67% (un peu en dessous de la moyenne).
- Forte disparités entre pays du nord (> 80%) et pays d'Europe centrale + Europe de l'Est (<60%).

Priorités :

Les 10 enjeux prioritaires selon les citoyens de l'UE :

1. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
2. Santé publique
3. Soutien à l'économie et à la création d'emploi
4. Défense et sécurité de l'UE
5. Lutte contre le changement climatique
6. Avenir de l'Europe
7. Migration et asile
8. Démocratie et État de Droit
9. Politique agricole
10. Lutte contre le terrorisme et le crime

Les 5 enjeux prioritaires selon les citoyens français :

1. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
2. Lutte contre le changement climatique
3. La santé publique
4. La politique agricole
5. La lutte contre le terrorisme et le crime

Droit de l'Union européenne

Procédure législative ordinaire: Dans l'UE on vote à la majorité qualifiée
La Commission propose des textes et Parlement + Conseil de l'UE les votent. Si les deux ont voté le texte alors il est adopté.

I. Nature juridique de l'UE.

A. L'UE n'est pas une fédération:

- L'UE a une personnalité juridique internationale mais les EM conservent la leur
- Le droit de retrait de l'UE est possible avec article 50
- L'UE ne peut pas annuler des actes des EM. Ce sont à eux de le faire;
- L'UE relève du droit internationale alors que qu'une fédération du droit interne

B. L'UE n'est pas une confédération

- Vote de la confédération sont pris à l'unanimité
- Les domaines transférés à l'UE sont différents de ceux d'une confédération

C. L'UE est une Organisation internationale

- UE composé d'EM, dans le droit international autour d'une convention.
- OI a des organes communs permanents comme dans l'UE: Commission européenne, CJUE
- UE a personnalité juridique internationale
- Droit de retrait possible

D. OI de coopération ou d'intégration ?

- Intégration car il a la majorité qualifiée et les domaines sont beaucoup plus larges que l'économie ou des domaines peu souverains.

II. Fonctionnalisme et néofonctionnalisme

Fonctionnalisme

Le fonctionnalisme, développé principalement dans la première moitié du 20^e siècle par des penseurs comme David Mitrany, se concentre sur la coopération fonctionnelle entre les États dans des domaines techniques et économiques. Les caractéristiques clés du fonctionnalisme incluent :

1. **Coopération technique et économique** : Le fonctionnalisme soutient que les États devraient coopérer dans des domaines techniques et économiques où ils ont des intérêts communs, sans toucher directement aux aspects politiques.
2. **Érosion de la souveraineté par la pratique** : Cette coopération technique et fonctionnelle mène à une interdépendance croissante entre les États, ce qui finit par éroder la souveraineté nationale de manière progressive et non conflictuelle.
3. **Spillover technique** : L'idée est que la coopération dans un domaine fonctionnel (comme l'économie) entraînera naturellement la coopération dans d'autres domaines techniques en raison des interconnexions et interdépendances croissantes.

Néofonctionnalisme

Le néofonctionnalisme, développé après la Seconde Guerre mondiale par des théoriciens comme Ernst B. Haas, s'appuie sur le fonctionnalisme mais avec des ajustements et des concepts supplémentaires. Les caractéristiques du néofonctionnalisme incluent :

1. **Spillover politique** : Contrairement au fonctionnalisme, le néofonctionnalisme met l'accent sur le « spillover » politique, où l'intégration dans un domaine conduit à des pressions et à des demandes pour une intégration dans d'autres domaines, y compris politiques.
2. **Rôle des institutions supranationales** : Le néofonctionnalisme accorde une importance considérable aux institutions supranationales comme la Commission européenne, qui jouent un rôle actif dans la promotion de l'intégration et dans la médiation entre les États membres.
3. **Acteurs non étatiques** : Le néofonctionnalisme reconnaît également le rôle des acteurs non étatiques, comme les groupes d'intérêt et les entreprises, qui

peuvent influencer le processus d'intégration par leurs actions et leurs pressions.

4. **Élites et technocrates** : Cette théorie met également en avant le rôle des élites et des technocrates dans la promotion de l'intégration régionale, en soulignant comment ces groupes peuvent faire avancer l'agenda d'intégration en dehors des circuits démocratiques traditionnels.

Comparaison

- **Approche à l'intégration** : Le fonctionnalisme privilégie une approche technique et économique sans objectifs politiques explicites, tandis que le néofonctionnalisme voit l'intégration économique comme un moyen de déclencher une intégration politique plus large.
- **Rôle des acteurs** : Le fonctionnalisme met l'accent sur la coopération interétatique technique, tandis que le néofonctionnalisme met en lumière le rôle des institutions supranationales et des acteurs non étatiques.
- **Concept de spillover** : Le fonctionnalisme se concentre sur le spillover technique, tandis que le néofonctionnalisme inclut à la fois le spillover technique et politique, augmentant ainsi le potentiel d'une intégration plus profonde et plus large.

III. Procédure de retrait de l'UE:

Date du traité de Lisbonne (2007) mais avant le retrait était possible avec Convention de Vienne 1969.

Etape 1: Notification retrait

Etape 2:

Option 1: Accord trouvé dans les 2 ans suivant la notification et retrait de l'UE

Option 2: Pas d'accord dans les 2 ans

Option A: Retrait sans accord

Option B: On rallonge le délai de 2 ans. C'est ce qui s'est passé avec GB, on a rallongé plusieurs fois.

Une fois qu'on trouve un accord de retrait il faut trouver un accord sur les relations futures (comme un accord de libre échange).

IV Les valeurs de l'UE:

Énumérées à l'art 2 TUE

Sanction pour non respect à l'art 7 TUE

Mais procédure très dure à mettre en oeuvre:

- Il faut l'unanimité pour décider une sanction
- Or Hongrie, Pologne et Rep Tchèque se protègent.

Exemple sanction: Suspension droit de vote

V. Les compétences de l'UE

Principe d'attribution Art 4-5 TUE: UE ne peut pas adopter des règlements ou directives dans les domaines non transférés. Permet d'éviter débordements de la pratique institutionnelle de la jurisprudence de la CJUE.

Compétences exclusives: Art 3 TFUE: Etats membres ne peuvent pas agir dans ces domaines sauf s'ils sont habilités par l'UE.

Doit s'exercer dans le respect du principe de proportionnalité

Compétences partagées: Art 4 TFUE. Compétences qui appartiennent en principe aux EM. L'UE n'agit que si les objectifs de l'action envisagée peuvent être mieux atteints au niveau de l'UE par une action commune de l'UE: c'est le respect du principe de subsidiarité Art 5 §3.

Principe de préemption: Art 2 §2: Les EM peuvent exercer leurs compétences dans les domaines de compétence partagées tant que l'UE n'a pas exercé sa compétence.

Principe de proportionnalité: L'action de l'UE ne doit pas excéder ce qui est nécessaire.

Compétences complémentaires: Art 6 TFUE: Pas d'obligation très contraignante dans ce domaine. Peu de pouvoir normatifs et des obligations procédurales. Une compétence pour appuyer et coordonner mais impossible d'harmoniser les avec des actes juridiquement contraignant dans ce domaine. Exemple du règlement relatif au programme Erasmus +. Concernen éducaiton, formation, jeunesse, sport: domaine des compétences de coordination.

Protocole 2 sur l'application des pricipes de subsidiarité et proportionnalité:

Il prévoit différentes manières de contrôler le respect du principe de subsidiarité et proportionnalité:

Un controle politique qui a lieu avant l'entrée en vigueur de l'acte: Les institutions de l'UE communiquent aux parlements nationaux les projets d'acte législatif. Les parlementaires vont émettre des avis motivés affirmant que l'acte de l'UE ne respecte pas le principe de subsidiarité.

Si majorité des parlements nationaux s'oppose à l'adoption de l'acte législatif par l'UE, la Commission réexamine l'acte. Si elle décide de le conserver, le Conseil et le PE pourront se prononcer sur ce geste.

Si majorité du Conseil ou Parlement affirment que l'acte est contraire au principe de subsi, la Commission devra l'abandonner.

Un controle juridique qui a lieu après l'entrée en vigueur de l'acte: La CJUE par le biais du recours en annulation peut annuler l'acte si contraire au principe de subsidiarité.

La Cour peut aussi contrôler le respect du principe de subsidiarité par un recours préjudicielle.

VI. Les sources du droit de l'Union européenne

A. 4 sources du droit primaire

Art 10 TUE: Principe de primauté de DUE qui dispoe que les EM ne doivent pas entraver l'exécution du DUE et faciliter leur application.

TFUE-TUE: Source du DUE au sommet de la hierarchie des normes

- Peuvent être invoqués directement devant le juge interne: Arrêt Van gend en Loos suivis de Costa c/ Henel: Les dispositions du droit primaire sont revetus du principe de primauté et d'effet direct.

Effet direct/invocabilité directe: Le justiciable, Etat ou particulier, peut invoquer devant le juge interne (national) directement la disposition du droit de l'Union

Applicabilité directe: La norme du TUE et TFU va être directement applicable dans l'ordre juridique interne des EM.

Les Principes généraux du droit: On peut invoquer la CEDH non en tant qu'accord externe de l'UE mais en tant que PGD

Accord et actes d'adhésion à l'UE.

Charte des droits fondamentaux

B. Droit dérivé unilatéral

Art 288: Liste des actes composant le droit dérivé:

- Règlement
- Directive
- Décision
- Recommandation/avis

Règlements: S'adresse aux Etats, particuliers, institutions

Il est obligatoire. Il est directement applicable, pas besoin de mesure de transposition. Il s'insère directement dans l'ordre juridique interne de l'Etat. Il est directement invocable.

Actes délégués et actes d'exécution:

- Les actes délégués modifient ou complètent certains éléments d'un acte législatif, ils sont pris par la Commission. Il s'agit souvent de règlements.
- Les actes d'exécution sont juridiquement contraignants et permettent à la Commission sous la supervision de comités composés de représentants des pays de l'UE de fixer des conditions garantissant l'application uniforme d'une législation de l'UE.

Directive: Art 288 alinéa 3 TFUE

- Obligatoire
- Ne vise que les Etats. On les invite à mettre en œuvre dans le droit interne les obligations, de prendre des actes. Pour mettre en œuvre, ils ont le choix des moyens et de la forme.
- La directive n'est pas d'effet direct car pas directement applicable. Il ne peut pas être exigé de l'Etat qu'il respecte la directive tant qu'il ne l'a pas transposée.
- En moyenne délai de transposition: 2 ans.
- Pendant le délai de transposition l'Etat n'a pas le droit de prendre des mesures nationales de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive: C129/96 Inter-Environnement Wallonie
- Si directive mal transposée, une procédure en manquement peut être lancée devant la CJUE.

Néanmoins il y a une exception permettant à la directive d'être d'effet direct. 2 conditions à remplir:

- Elle doit être **clair, précise, inconditionnel**: *Arrêt Van Duyn*

- L'Etat n'a pas transposé la directive dans les délais ou mal transposé

Décision: Art 288 alinéa 4 TFUE

- Obligatoire dans tous ses éléments
- S'applique à ses destinataires: États, particuliers
- Effet direct seulement quand il y a des dispositions claires, précises, inconditionnelles et que l'Etat ne l'a pas appliqué.
- S'adresse à des destinataires identifiables (contrairement au règlement)

Recommandation et avis:

- Pas obligatoire
- Les juges nationaux doivent prendre en compte une recommandation et avis lorsqu'ils sont nécessaires à l'interprétation d'un acte de l'UE, c'est-à-dire un acte de l'UE en cause dans l'affaire au principal dans le droit interne ou pour interpréter un acte national en lien avec le DUE.
- En principe c'est le Conseil qui adopte des recommandations et avis. Commission et BCE peuvent aussi adopter des recommandations dans des cadres précis.

VII. Les droits fondamentaux dans l'UE

La charte des droits fondamentaux:

Art 51: Champs d'application: La Charte s'applique aux EM seulement si la mesure nationale en question relève de la mise en œuvre du droit de l'Union.

Par exemple: Une mesure nationale contrevient au principe de discrimination à l'art 21 de la Charte.

Il faut que la mesure nationale soit une mesure qui applique le DUE pour pouvoir invoquer l'article 21.

Art 52 : Si Charte et CEDH protègent les mêmes droits, la portée est la même que celle que confère la CEDH.

ConventionEDH:

Fait partie du droit de l'Union en tant que PGD. PGD source de l'UE avec valeur de droit primaire.

VI Les voies de recours

CJUE: On va directement devant elle pour le recours en manquement, le renvoi préjudiciel et pourvoi en recours en annulation

A. Le recours en annulation:

Actes attaquables:

- Actes du Parlement et du Conseil lorsque destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
- Actes de la Commission et BCE autres que les recommandations et avis.

Donc on peut attaquer directives, règlements, décisions individuelles ou de portée plus générale.

- Légalité des actes des organes et organismes de l'UE produisant effets juridiques à l'égard des tiers.

On ne peut pas attaquer un accord externe de l'UE. Si on veut attaquer c'est la décision du Conseil de conclusion de l'accord.

On ne peut pas attaquer les mesures nationales.

Art 263 TFUE: 4 Motifs d'annulation d'un acte

- Incompétence:
 - Matériel: L'UE n'avait pas compétence pour prendre cette décision
 - Territoriale: On agit sur un territoire autre que l'UE
 - Temporelle: Régis comportement qui a eu lieu avant l'adhésion de l'EM à l'Union
- Violation des formes substantielles: motivation, respect subsidiarité et proportionnalité
- Violation de traité ou tout autre règle de droit relative à son application: Une directive qui ne respecte pas le droit primaire par exemple
- Détournement de pouvoir: Une institution qui utilise ses pouvoirs pour éluder une procédure spécifique.

Déla pour faire recours en annulation:

2 mois à compter de la publication de l'acte au JOUE ou de sa notification au requérant.

Qui peut faire un recours ?:

Les requérants privilégiés: EM, Commission, Conseil. Dès que l'acte prévoit des effets de droit.

Les requérants semi-privilégiés: BCE, Cour des Comptes, Comité des régions. Le recours doit tendre à la sauvegarde de leur prérogative: Ils auraient dû être consulté.

Acte doit produire des effets de droit.

Les requérants non privilégiés: 3 catégories:

Catégorie 1: Contre les actes dont ils sont destinataires: Une décision individuelle à notre encontre par exemple. Notre nom doit figurer dans la décision. Ou on doit être visé: Je suis fabricant de bateaux et décision contre les fabricants de bateaux.

Catégorie 2: Contre les actes dont on n'est pas destinataire mais qui nous affecte **directement et individuellement**.

Individuellement: Arrêt Plauman: Individuellement si:

- Le tiers est atteint par l'acte en raison de certaines qualités qui leur sont particulières
- Soit lorsque l'acte les atteint en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à tout autre personne: Arrêt Extramet 1991.

Directement: Conséquence immédiate pour la personne

Catégorie 3: Un particulier peut faire un recours contre les actes réglementaires qui le concerne directement et qui ne comporte pas de mesure d'exécution:

Affaire Inuit 2013: Acte réglementaire est un acte non législatif et non individuel

Un acte non législatif c'est les actes délégués.

Si la Cour annule l'acte:

- Annulation prononcée et effet rétroactif. Les actes adoptés sur la base de l'acte sont annulés.

B. Renvoi préjudiciel en interprétation: Art 267 TFUE

Le juge national demande à la Cour des précisions sur l'interprétation d'une disposition du DUE qui est en cause dans l'affaire au principal.

Obligation de poser une question préjudicielle en interprétation ?

- Pour les juridictions dont les décisions sont susceptibles de renvoi: Facultatif
- Pour les juridictions dont les décisions pas susceptibles de renvoi:
 - La Cour doit être saisie lorsqu'une question du DUE apparaît sauf si une des trois conditions posées par l'arrêt Cilfit 1982 apparaît:
 - Renvoi préjudiciel pas utile pour résoudre le litige
 - La Cour de justice a déjà éclairé la question en cause
 - L'interprétation du droit de l'Union ne laisse place à aucun doute raisonnable.

On peut demander interprétation des actes de droit primaire, actes des institutions, actes non obligatoires, accords externes de l'UE .

C. Renvoi préjudiciel en appréciation de validité

Le juge national demande à la CJUE d'apprécier la validité d'un acte de l'UE qui a un lien avec l'affaire au principal.

Obligation de renvoyer la question ? Dans quel cas le juge doit poser une question préjudicielle en appréciation de validité devant les juges de l'Union ?

Arrêt Foto frost 1987:

Possibilité 1: Le juge national n'a pas de doute, il va déclarer l'acte valide par rapport au DUE

Possibilité 2: S'il y a un doute, il est obligé de faire un renvoi préjudiciel.

Si la CJUE déclare l'acte de l'UE valide alors le juge national doit l'appliquer

S'il est illégal: L'acte reste en vigueur mais le juge qui a posé la question ainsi que toutes les autres juridictions de l'UE ne devront pas appliquer.

Avantage du recours préjudiciel par rapport au recours en annulation pour les personnes physiques ou moral:

- Si le délai de 2 mois est dépassé le particulier ne peut plus rien faire avec le recours en annulation
- Recours préjudiciel appréciation validité peut permettre de faire invalider l'acte qu'on estime contraire au DUE.
- Requéérant n'a pas besoin d'être directement concerné

C. Recours en manquement

CJUE contrôle le respect par les EM de l'obligation qui leur incombe en vertu du DUE.

Seul les EM peuvent être attaqués.

Art 259 TFUE: La Commission et un EM peuvent introduire un recours en manquement.

Pour que une juridiction engage la resp de l'Etat il faut:

- Que ce soit une jurisprudence bien établie
- Ou que la jurisprudence vienne d'une juridiction suprême dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.

La violation du DUE ca peut etre:

- Une loi contraire au DUE
- Un Etat qui n'a pas adopté de mesure de transposition ou pas posé de question préjudicielle.

Mais certains faits justifient la violation du DUE:

- Force majeure
- Raison d'ordre public

VIII Effet direct

Le principe de l'effet direct a été consacré par l'arrêt **Van gend en Loos 1963**. L'effet direct désigne l'aptitude qu'a la règle communautaire à créer directement des droits ou des obligations dans le chef des particuliers. Ces droits et obligations pourront être invoqués par les particuliers devant le juge national car ce dernier est tenu d'en assurer la sanction. Le principe d'effet direct impose le respect des droits conférés par la règle communautaire à l'encontre de l'Etat. (effet direct vertical) et également souvent à l'encontre des personnes privées (effet direct horizontal).

L'effet direct doit remplir des conditions qui sont les mêmes qu'elle que soit la nature de la norme considérée: qu'il s'agisse d'un traité constitutif, d'un acte unilatéral, d'une Convention unilatérale, d'une Convention internationale conclue par l'Union ou d'un PGD de l'Union. Il faut après étudier en détail chacune mais le principe général est qu'une disposition ne peut être revêtu d'effet direct seulement si

- Claire
- Précise
- Inconditionnelle.

-qu'elle n'appelle pas de mesure complémentaire d'origine nationale et européenne

Claire: A été observé que cette notion se recoupait très largement avec la précision. Aussi la jurisprudence se limite fréquemment à exiger que les dispositions « apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ». CJCE 1986 Marshall.

Précise: Une disposition est suffisamment précise lorsqu'elle « énonce une obligation dans des termes non équivoques ». Selon les conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer sur l'affaire Pfeiffer.

Inconditionnelle: Inconditionnelle quand la disposition énonce une obligation dont l'application n'est pas subordonnée à la réalisation d'une condition et ne requiert pas de mesure conditionnelle à l'égard de laquelle l'autorité compétente - Etat ou institution de l'Union - disposerait d'une marge de pouvoir discrétionnaire.

IX. La Primauté

Qu'est ce que le principe de primauté ? Dans l'ordre juridique de l'Union et dans l'ordre juridique interne, on voit qu'il y a une différence d'appréciation concernant la primauté. C'est à dire que dans l'ordre juridique de l'UE, le principe de primauté il est absolu, il prime sur toute les normes internes, peu importe la nature de la norme. Cependant, dans l'ordre juridique interne de l'Etat, la portée de la primauté du droit de l'Union n'est pas la même. En effet le juge consti et même les juges suprêmes (cassation et CE) refusent de faire primer le droit de l'Union sur la Constitution.

Pourquoi les juges internes refusent de faire cela ? Les juges ont leur compétence en vertu de la constitution, ainsi ils ne peuvent pas faire primer un texte sur le texte qui leur donne leurs compétences. (C'est comme scié la branche sur laquelle ils sont assis).

En fait, selon l'ordre juridique dans lequel on se place, le principe de primauté du droit de l'Union n'a pas la même force. C'est le perspectivisme. Dans l'ordre juridique de l'UE, le droit de l'UE prime sur tout, en droit interne le juge interne considère que le droit de l'Union

prime sauf sur la constitution, et dans l'ordre juridique international il n'y a pas de primauté de droit de l'Union.

Oui mais imaginons: Nous nous trouvons devant le juge et on lui dit que l'article de la constitution qu'il m'applique est contraire au Droit primaire. Il va me répondre qu'il s'en fout parce que pour lui, en droit interne, on considère que le droit de l'Union prime sauf sur la Constitution. Du coup on va lui demander s'il peut poser une question préjudicielle pour demander s'il a bien raison et si effectivement la primauté se situe dans la Constitution. La CJUE, va dire que pour elle c'est le DUE qui est au dessus de la Constitution. Il y a donc une insécurité juridique.

Quels sont les mécanismes qui sont prévus pour éviter que la Constitution soit contraire au DUE ?

Article 54 de la Constitution: On va regarder si la consti et le traité sont conformes: Soit on modifie le traité, soit on révisé la Constitution. C'est un mécanisme préventif a priori, avant l'entrée en vigueur traité pour éliminer à l'avance les incompatibilités.

La primauté du DUE vis à vis de la Constitution, est ce qu'il y a des fois où le juge interne dit « je refuse d'appliquer la primauté ?

Arrêt Solange I: La Cour allemande refuse de faire appliquer le droit de l'Union car elle considère que la Constitution allemande est plus protectrice au niveau des droits fondamentaux que l'UE en la matière. Après il y a eu Solange II, la Cour allemande a considéré que les jurisprudences de la CJUE est assez protectrice, j élève ma réserve. En France aussi on a des situations où la Cour refuse de faire primer le DUE sur la Constitution: C'est à dire un exemple contraire à Handelsgesellschaft ?

Au niveau du Conseil constitutionnel: Droit d'auteur 2006: Transposer une directive est une obligation constitutionnelle, tout comme en droit de l'Union. On doit la respecter sauf quand un principe relatif à l'identité constitutionnel de la France s'oppose à la transposition.

Au niveau du Conseil d'Etat: CE 98 Sarran: Je suis compétent en vertu de la Constitution, l'art 55 de la Consti dit seulement que le traité (donc le DUE puisque le DUE est un traité) est supérieur à la loi. La loi consti ne dit pas que le traité est supérieur à la Constitution donc pour le CE, le DUE ne prime pas sur la constitution.

Cour de cassation: Arrêt Fraisse qui dit la même chose que le CE.

CITATIONS UTILES :

- “L'Europe est trop grande pour être unie ; Mais elle est trop petite pour être divisée. Son double destin est là. ” **Daniel Faucher**
- “L'ambiguïté est consubstantielle à la construction européenne”, **R. Mehdi**
- “Tout est venu à l'Europe et tout en est venu. Ou presque tout” **Paul Valéry 1919**
- “La vieille Europe ; elle ne revivra jamais : La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ?” **François René de Chateaubriand**
- “Quand Paris s'enrhume, l'Europe prend froid.” **Metternich**
- “Ce que Paris conseille, l'Europe le médite ; ce que Paris commence, l'Europe le continue.” **Victor Hugo, Discours à l'Assemblée constituante**
- “L'histoire de l'Europe occidentale est un destin voulu” **Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident**
- “L'Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie communes, mais elle a surtout besoin d'une âme.” **André Frossard**
- “Pour faire l'Europe, il faut trois choses, d'abord un ennemi, l'Europe s'est construite au départ contre Staline, elle a voulu faire bloc, contre un bloc, des frontières, et une transcendance, c'est-à-dire un idéal partagé. Sur ces trois points, on peut voir un délitement.” **Régis Debray**
- “On ne fait pas un peuple avec une monnaie”. **Régis Debray**
- “Ne soyons plus anglais ni français ni allemand. Soyons européens. Ne soyons plus européen, soyons hommes. Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme, la patrie”. **Victor Hugo, Choses vues, 1887**
- “Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'Europe” **Jacques Delors, à la Commission, 2020.**
- "L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises" **Jean Monnet.**

UE ET DROITS DES FEMMES :

PE : 39% de femmes

Première présidente de la commission : Ursula Von Der Leyen -> souhaite une commission paritaire -> 13F

P du PE : Roberta Metsola

Chronologie

57 Traité de Rome : égalité H/F comme valeur fondamentale

75 Conseil des communautés européennes adopte le principe d'égalité salariale

79 Veil, Première présidente du PE

84 Création de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

2000 Charte des droits fondamentaux de l'UE : égalité doit être assurée dans tous les domaines

2014 : Les députés adoptent une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes

2019 : améliorer l'équilibre vie privée et vie pro avec des règles sur le congé parental, des modalités flexibles de travail et du temps libres pour les aidants

Mandat 2019/2024 : Lors du début de son mandat en 2019, la Commission européenne a placé l'égalité entre les femmes et les hommes parmi ses priorités.

2020 : dévoile sa stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.

2022 : Directive = D'ici à juillet 2026, les conseils d'administration des grandes entreprises européennes cotées en bourse devront fixer des quotas de femmes

2023 : directive sur la transparence des rémunérations.

2024 : accord entre le Parlement européen et le Conseil sur la première loi européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes. Long processus car divergence entre les deux institutions sur l'intégration, ou non, du consentement dans la définition du viol -> ajout abandonné + condamne le cyberharcèlement.